

- k) auditorias ou inspeções, inclusive as solicitadas pela Câmara Legislativa ou por suas comissões técnicas ou de inquérito;
- l) relatórios de fiscalização;
- m) consulta sobre matéria de competência do Tribunal;
- n) matéria regimental ou de caráter normativo que lhe seja submetida pelo Presidente, por Conselheiro, Auditor ou pelo Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal;
- o) prestação e tomada de contas, inclusive especial ou extraordinária, dos responsáveis indicados no inciso II do art. 1º deste Regimento;
- p) a prestação de contas prevista no art. 81 da Lei Orgânica do Distrito Federal;

LODF

Art. 81. O Tribunal de Contas do Distrito Federal prestará contas anualmente de sua execução orçamentária, financeira e patrimonial à Câmara Legislativa, até sessenta dias da data da abertura da sessão do ano seguinte àquele a que se referir o exercício financeiro, quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade, observados os demais preceitos legais.

q) tomada de contas especial relativa a recursos repassados pelo Distrito Federal, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres;

r) atos de admissão de pessoal da administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Distrito Federal;

s) concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem a fundamentação legal dos atos iniciais concessórios;

t) representação ao Governador e à Câmara Legislativa;

u) matérias a que se refere o art. 2º deste Regimento e outros assuntos de natureza administrativa que lhe sejam submetidos pelo Presidente;

II – aprovar o Plano Estratégico do Tribunal e as metas de resultado;

III – julgar, nos termos deste Regimento, os recursos interpostos em face de suas decisões e as do Presidente;

IV – deliberar sobre a inclusão, alteração e cancelamento de enunciados da súmula da jurisprudência do Tribunal;

V – aprovar os planos de fiscalização;

VI – aprovar proposta de acordo de cooperação ou de outros instrumentos similares, objetivando o intercâmbio de informações que visem ao aperfeiçoamento dos sistemas de controle e fiscalização;

VII – aprovar propostas que o Tribunal deva encaminhar ao Poder Executivo, referentes aos projetos de que tratem do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual;

VIII – elaborar a lista tríplice dos Auditores e a dos membros do Ministério Público junto ao Tribunal para preenchimento de cargo de Conselheiro;

IX – determinar fiscalização, quando necessária à instrução de processo de natureza sigilosa;

X – deliberar sobre os incidentes de suspeição ou impedimento nos termos deste Regimento;

XI – deliberar, por proposta do Presidente, sobre a aplicação das penas disciplinares de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade a servidores do Tribunal;

XII – apreciar recurso interposto em face de decisão que aplicar as penas disciplinares a servidores do Tribunal.

Encerrando este capítulo, o art. 14 do RITCDF elenca outras competências do plenário, predominantemente administrativas. Assim, conforme art. 14, compete ainda ao Plenário:

I – criar comissões permanentes ou temporárias e designar os seus membros, dentre Conselheiros e Auditores, para colaborar no desempenho de suas atribuições, sem prejuízo do disposto no art. 16, inciso XXXVIII, deste Regimento (*prerrogativa do Presidente do TCDF de criar comissões permanentes ou temporárias e designar os seus membros dentre os servidores do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares*);

II – apreciar questões administrativas de caráter relevante;

III – deliberar sobre propostas de determinações de caráter normativo, de estudos sobre procedimentos técnicos, bem como daqueles em que se entender necessário o exame incidental de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público.

É permanente a Comissão de Regimento e de Jurisprudência. (Art. 14, Parágrafo único)

A Comissão de Regimento e de Jurisprudência será composta por dois membros efetivos indicados pelo Conselheiro-Presidente da Comissão, nomeados pelo Presidente do Tribunal na primeira sessão ordinária de seu mandato, com, pelo menos, um Auditor. (Art. 14-A)

São atribuições da Comissão de Regimento e de Jurisprudência: (Art. 14-A, parágrafo único)

I – cuidar da atualização do Regimento Interno, mediante a apresentação de projetos de alteração do texto em vigor e a emissão de parecer sobre projeto apresentado por Conselheiro, por Auditor ou pelo Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal;

II – manter a atualização e a publicação da Súmula da Jurisprudência do Tribunal;

III – superintender os serviços de sistematização e de divulgação da jurisprudência predominante do Tribunal, sugerindo medidas que facilitem a pesquisa de julgados ou de processos;

- IV – propor ao colegiado que seja compendiada, em súmula, a jurisprudência do Tribunal, quando verificar que o Plenário não diverge em suas decisões sobre determinada matéria;
- V – elaborar e aprovar os atos normativos necessários à organização e a execução dos serviços que lhe competem;
- VI – organizar a jurisprudência no âmbito do Tribunal, procedendo à revisão das ementas, quando necessária para fins de indexação;
- VII – manter o banco de dados relativo aos atos normativos e às decisões geradas pelo Tribunal;
- VIII – examinar previamente as propostas de alteração do Regimento Interno, de resoluções e demais atos normativos do Tribunal, a fim de estudar a viabilidade jurídica e técnica da proposta, apontando as possíveis lacunas e conflitos normativos;

IX – elaborar a redação final das alterações do Regimento Interno e das resoluções;

X – preparar a proposta de projeto de enunciado da súmula e encaminhá-la ao Presidente do Tribunal, fundamentando-a com os prejudgados e com as decisões predominantes do Tribunal;

XI – identificar decisões conflitantes ou em desajuste no âmbito de cada órgão colegiado ou entre eles;

XII – levantar e sistematizar legislações e decisões de Tribunais Judiciários ou de Contas que interessem ao Tribunal de Contas do Distrito Federal;

XIII – prestar informações dentro de sua área de atribuição, quando solicitado.

CAPÍTULO III

DA ELEIÇÃO DO PRESIDENTE, DO VICE-
PRESIDENTE, DO CORREGEDOR, DO
CONSELHEIRO-OUVIDOR, DO REGENTE DA
ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS, DO CONSELHEIRO
DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DO
CONSELHEIRO-PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
REGIMENTO E DE JURISPRUDÊNCIA

Conforme art. 15 do RITCDF, o Presidente, o Vice-Presidente, o Corregedor, o Conselheiro-Ouvidor, o Regente da Escola de Contas Públicas, o Conselheiro de Relações Institucionais e o Conselheiro-Presidente da Comissão de Regimento e de Jurisprudência serão eleitos pelos Conselheiros efetivos para mandato de dois anos, com início em 1º de janeiro dos anos ímpares.

A eleição será realizada em escrutínio secreto, na última sessão ordinária do mês de dezembro dos anos pares ou, em caso de vacância, na primeira sessão ordinária após a ocorrência da vaga, exigida a presença de, pelo menos, cinco Conselheiros titulares, inclusive o que presidir o ato. (Art. 15, § 1º)

Somente os Conselheiros efetivos, ainda que em gozo de licença, férias ou outro afastamento legal, poderão participar das eleições. (Art. 15, § 3º)

A eleição do Presidente precederá à do Vice-Presidente, a deste, à do Corregedor, seguindo-se a eleição do Conselheiro-Ouvidor, do Regente da Escola de Contas Públicas, do Conselheiro de Relações Institucionais e do Conselheiro-Presidente da Comissão de Regimento e de Jurisprudência. (Art. 15, § 4º)

Conforme § 5º do art. 15, as eleições serão efetuadas pelo sistema de cédula única, observadas as seguintes regras:

- I – o Conselheiro que estiver presidindo a sessão chamará, pela ordem decrescente de antiguidade, os Conselheiros, que depositarão na urna seus votos, contidos em envelopes fechados;
- II – o Conselheiro ausente poderá enviar à Presidência seu voto, em sobrecarta fechada, que especifique sua destinação;
- III – as sobrecartas, com os votos dos Conselheiros ausentes, serão depositadas na urna pelo Presidente, sem quebra de sigilo;
- IV – considerar-se-á eleito, em primeiro escrutínio, o Conselheiro que obtiver a maioria absoluta dos votos;
- V – se nenhum Conselheiro alcançar o número mínimo de votos, haverá um segundo escrutínio, em que serão elegíveis os dois Conselheiros mais votados;